

## ข้อบังคับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

### หมวดที่ ๑

#### ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

ข้อ ๑ มูลินิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ย่อว่า มูลนิธิ สพร.  
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Institute of Research and Development for Public Enterprises of  
Thailand ย่อว่า IRDP Foundation

ข้อ ๒ เครื่องหมายของมูลนิธิ เป็นไปตามรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้



ข้อ ๓ สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลัง ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

### หมวดที่ ๒

#### วัตถุประสงค์

ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือ

๔.๑ ส่งเสริมการศึกษา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายหรือหลักเกณฑ์  
ที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐได้แก่ ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรมและ  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชนและองค์กรที่อยูในการกำกับดูแล  
ของฝ่ายบริหาร ตลอดจนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรกำกับดูแลรายสาขาอุตสาหกรรม ตลอดจน  
ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐต่างๆ ดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒ ส่งเสริมการประสานงานกับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กับการบริหารงานภาครัฐซึ่งรวมถึงองค์กรภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสร้าง  
ระบบการประเมินผลการดำเนินงานที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสำหรับการบริหารงานภาครัฐ

๔.๓ ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
กับการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน |                             |
| เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2555                | ทะเบียน กท. 9184            |
| (ลงชื่อ)                                 | (นางสาวศลิษา สุวิมล)        |
|                                          | เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ |

๔.๔ ส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม

ตลอดจนดำเนินการฝึกอบรมในด้านต่างๆ สำหรับบุคลากรในองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน โดยเฉพาะกรรมการและพนักงานขององค์กรในระดับต่างๆ เพื่อให้มีระบบการทำงานและความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรภาครัฐโดยทั่วไปหรือในสาขาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการกำหนดและกำกับนโยบายภาครัฐ

๔.๕ ส่งเสริมการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารงานภาครัฐในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการภาครัฐที่ดี

๔.๖ จัดทำการศึกษาหรือการวิจัยหรือให้คำปรึกษา ตลอดจนเสนอผลการศึกษา และผลการวิจัยแก่องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐในด้านต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ผลการศึกษาหรือผลงานวิจัยให้แพร่หลายผ่านการสัมมนา ประชาสัมพันธ์หรือการจัด การฝึกอบรม

๔.๗ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานหรือความสำเร็จให้กับองค์กรหรือบุคคลที่มี ธรรมชาติในการบริหารหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ยอมรับ โดยอาจจัดรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณให้กับ องค์กรหรือบุคคลที่มีคุณลักษณะดังกล่าว

๔.๘ สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลข่าวสาร หรืออำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ให้แก่องค์กรของรัฐหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนหรือบุคลากร ในองค์กรเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของภาครัฐ ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เรื่องที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของภาครัฐ

๔.๙ เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การ สาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

๔.๑๐ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

หมวดที่ ๓

ทุนทรัพย์ ทรัพย์สินและการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ข้อ ๕ ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรกคือ เงินสดจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๖ มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้

๖.๑ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมีได้มีเงื่อนไข ผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด

๖.๒ เงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้จัดศรัทธาบริจาคให้

๖.๓ ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ

๖.๔ รายได้อื่นเกิดจากการจัดกิจกรรมซึ่งอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

#### หมวดที่ ๔

##### คุณสมบัติ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

ข้อ ๗ กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๗.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

๗.๓ ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะไต่กระทำโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ

ข้อ ๘ กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๘.๑ ถึงคราวออกตามวาระ

๘.๒ ตายหรือลาออก

๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ ๗

๘.๔ เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ

#### หมวดที่ ๕

##### การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๙ มูลนิธินี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน

๙ คน

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับข้อ ๙

ข้อ ๑๑ การแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิ ให้ปฏิบัติดังนี้

ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ แต่งตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ

ข้อ ๑๒ กรรมการดำเนินงานมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี

ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นมติของที่ประชุม

ข้อ ๑๔ กรรมการมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิได้อีก

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่กรรมการมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการมูลนิธิต่อไป จนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ดั่งใหม่

## หมวดที่ ๖

### อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของมูลนิธิตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และภายใต้ข้อบังคับนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑๖.๑ กำหนดนโยบายของมูลนิธิและดำเนินการตามนโยบายนั้น

๑๖.๒ ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่างๆ ของมูลนิธิ

๑๖.๓ เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ต่อนายทะเบียน

๑๖.๔ ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์

ของข้อบังคับนี้

๑๖.๕ ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการของมูลนิธิ

๑๖.๖ แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อ

ดำเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ

๑๖.๗ ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่พนักงาน รวมทั้งการจ่ายเงินประเภทอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิพิจารณาเห็นสมควร

๑๖.๘ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษ เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์

๑๖.๙ เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ

๑๖.๑๐ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ

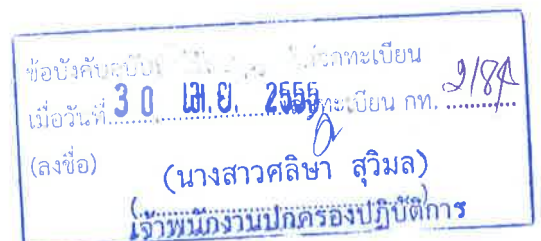
๑๖.๑๑ แต่งตั้ง หรือถอดถอน เจ้าหน้าที่ประจำของมูลนิธิ มติให้ดำเนินการตาม

ข้อ ๑๖.๘ , ๑๖.๙ และ ๑๖.๑๐ ต้องเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุมและที่ปรึกษาตามข้อ ๑๖.๑๐ ย่อมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิญเท่านั้น

ข้อ ๑๗ ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑๗.๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

๑๗.๒ สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ



๑๗.๓ เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอกหรือลงลายมือชื่อในเอกสารข้อบังคับและสรรพหนังสืออันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือกรรมการมูลนิธิได้รับมอบหมายให้ทำการแทนได้ลงลายมือชื่อแล้วจึงเป็นอันใช้ได้

๑๗.๔ ปฏิบัติการอื่นๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๑๘ ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน

ข้อ ๑๙ ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการบริหารมูลนิธิคนหนึ่งเป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น

ข้อ ๒๐ เลขานุการมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมกิจการ และดำเนินการประชุมของมูลนิธิติดต่อประสานงานทั่วไป รักษาระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคำสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ และทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายการกิจการของมูลนิธิ

ข้อ ๒๑ เภรัณภูมิมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

ข้อ ๒๒ สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่นๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งระบุอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน

ข้อ ๒๓ คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่นๆ ของมูลนิธิได้

## หมวดที่ ๗

### อนุกรรมการ

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการประจำ หรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการ หรืออนุกรรมการในตำแหน่งอื่นไว้ ก็ให้อนุกรรมการและคณะแต่งตั้งกันเองดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

ข้อ ๒๕ อนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ ส่วนอนุกรรมการประจำอยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ก็ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้



๒๕.๑ อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

๒๕.๒ อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับ

งานที่ได้รับมอบหมาย

## หมวดที่ ๘

### การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีทุกๆ ปี ภายในเดือน มีนาคม และต้องมีกรรมการบริหารมูลนิธิเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น องค์ประชุม

ข้อ ๒๗ การประชุมวิสามัญอาจมีได้เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อคณะกรรมการ มูลนิธิตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ทำการแทนขอให้มีการประชุม ก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้ สำหรับองค์ประชุมให้ใช้ข้อ ๒๖ บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๒๘ กำหนดการประชุมและองค์ประชุมคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ มูลนิธิกำหนดไว้ ในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะอนุกรรมการตกลงกันเอง และในส่วนที่เกี่ยวข้อง องค์ประชุมให้ใช้ข้อ ๒๖ บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๒๙ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หากมิได้มีข้อบังคับกำหนด ไว้เป็นอย่างอื่น มติที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน ในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด กิจการใดที่เป็นงานประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจ สั่งให้ใช้วิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แต่ประธานกรรมการมูลนิธิ ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไปถึงมติและกิจการที่ได้ดำเนินการได้ตามมตินั้น กิจการใดเป็นงานประจำ หรือเป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลพินิจของประธานมูลนิธิ

ข้อ ๓๐ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือประธานที่ประชุม มีอำนาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้เกียรติ หรือผู้สังเกตการณ์ หรือเพื่อชี้แจงหรือเพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุมได้

## หมวดที่ ๙

### การเงิน

ข้อ ๓๑ ในกรณีเร่งด่วน ให้ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิ ในกรณี ทำหน้าที่แทน มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แล้วต้องรายงานให้ คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากก่อน

|                  |                      |                             |
|------------------|----------------------|-----------------------------|
| ข้อบังคับฉบับที่ | ๒๕๕                  | ๒๕๕๕                        |
| เมื่อวันที่ ๓๑   | ๓๑                   | ๒๕๕๕                        |
| (ลงชื่อ)         | (นางสาวศลิษา สุวิมล) | เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ |

ข้อ ๓๒ เற்றுณีกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ ๓๓ เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ ต้องนำฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด  
ที่รัฐบาลค้ำประกัน แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร และหากมูลนิธิประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาล  
ให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่นำทรัพย์สินส่วนที่เป็นทุนมาดำเนินการดังกล่าว

ข้อ ๓๔ การส่งจ่ายเงินโดยเช็ค จะต้องมียอดชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิหรือ  
ผู้ทำการแทนกับเลขานุการหรือற்றுณีกลงนามร่วมทุกครั้ง จึงจะเบิกจ่ายได้

ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน  
ให้จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุน เงินที่ผู้บริจาคมีได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุน  
โดยเฉพาะและรายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ

ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินมูลนิธิ  
ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อ ๓๗ ให้คณะกรรมการมูลนิธิจัดทำรายงานสถานะการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลา  
บัญชีที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจำปี

## หมวดที่ ๑๐

### การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ

ข้อ ๓๘ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทำได้ โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  
ซึ่งต้องมีกรรมการบริหารมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมัติ  
ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการ  
ที่เข้าประชุม

## หมวดที่ ๑๑

### การเลิกมูลนิธิ

ข้อ ๓๙ ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการ หรือโดยเหตุผลใดก็ตามทรัพย์สิน  
ทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่กระทรวงการคลัง

ข้อ ๔๐ การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ให้มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดลง  
โดยมิต้องให้ศาลสั่งเลิก ด้วยเหตุต่อไปนี้

๔๐.๑ เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วไม่ได้รับ  
ทรัพย์สินตามคำมั่นเต็มจำนวน

ข้อบังคับฉบับนี้ให้บังคับใช้ให้จดทะเบียน  
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555  
(ลงชื่อ) (นางสาวศลิษา สุวิมล)  
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

๔๐.๒ เมื่อกรรมการบริหารมูลนิธิจำนวนสองในสามมีมติให้เลิก

๔๐.๓ เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนด

ไว้ในข้อบังคับของมูลนิธิ

๔๐.๔ เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

## หมวดที่ ๑๒

### บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ ๔๑ การตีความในข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการมูลนิธิ โดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๔๒ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับ ในเมื่อข้อบังคับของมูลนิธิมิได้กำหนดไว้ หรือกำหนดไว้ขัดแย้ง

ข้อ ๔๓ มูลนิธิต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใดนอกจาก เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั่นเอง

ลงนาม.....ผู้จัดทำข้อบังคับ  
(นายอารีพงศ์ ภูษ่ม)

ประธานกรรมการ

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| ข้อบังคับฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป | ๒/๘/                        |
| เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2555                          | ๒/๘/                        |
| (ลงชื่อ)                                           | (นางสาวศลิษา สุวิมล)        |
|                                                    | เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ |